

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת יסמין פרידמן

פ/4288/25

הצעת חוק העונשין (תיקון – פיצוי עבור בעל חיים שניזוק), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 77 בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 77, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א) הורשע אדם בעבירה המנויה בתוספת הראשונה א' וניזוק בעל חיים רשאי בית המשפט לחייבו לשלם פיצוי לניזוק כאמור בסעיף קטן (א), אשר ישולם לבעליו של בעל החיים ; היה הבעלים מי שהורשע בעבירה, או היה בעל החיים ללא בעלים, ישולם הפיצוי לארגון למען בעלי חיים המטפל בבעל החיים הניזוק, ובהיעדר ארגון כאמור, יועבר הפיצוי לקרן למען בעלי חיים ; בסעיף קטן זה, "ארגון למען בעלי חיים", "הקרן" – כהגדרתם בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994²."

2. הוספת תוספת ראשונה א' אחרי תוספת ראשונה לחוק העיקרי יבוא :

"תוספת ראשונה א'

(סעיף 77(א1))

1. עבירה לפי סעיפים 451 ו-457 לחוק זה ;
2. עבירה לפי סעיף 17 לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994³ ;
3. עבירה לפי סעיף 23 לחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד–1994⁴ ;
4. עבירה לפי סעיף 14 לחוק הגנת חיית הבר, התשט"ו–1955⁵."

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.
² ס"ח התשנ"ד, עמ' 56.
³ ס"ח התשנ"ד, עמ' 56.
⁴ ס"ח התשנ"ד, עמ' 298.
⁵ ס"ח התשט"ו, עמ' 10.

דברי הסבר

סעיף 77 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – החוק), מסמך את בית המשפט לחייב אדם שהורשע בעבירה בפיצויים לניזוק. בתי המשפט נוהגים לעשות שימוש רב בסמכות זו, בעיקר במקרי אלימות בהם נגרם נזק פיזי או נפשי לאדם שכנגדו בוצעה העבירה, ובמקרים בהם גרמה העבירה למותו של אדם, אף אם נעברה ברשלנות ולא במזיד.

ביסוד הצעה זו עומדת התפיסה כי בעל חיים שניזוק או מת כתוצאה מביצוע עבירה נגדו, ראוי להיות זכאי גם הוא לפיצוי לפי פסיקת בית המשפט. פסיקת פיצוי עבור בעל חיים מקיימת מספר תכליות – הפיצוי עשוי לסייע במימון הטיפול לבעלים או לארגון המטפל בבעל החיים שניזוק; הוא עשוי להגביר את ההרתעה מביצוע עבירה של התעללות בבעל חיים; כמו כן הפיצוי עשוי להגביר את המודעות בקרב הציבור לכך שבעל חיים הוא יצור תבוני בעל תחושות ורגשות אשר דמו אינו הפקר.

לפיכך מוצע לתקן את סעיף 77 לחוק ולהסמך את בית המשפט לפסוק פיצויים עבור בעל חיים שניזוק כתוצאה מעבירה שבוצעה בו. במקרה שבו האדם שהורשע בביצוע העבירה הוא הבעלים של בעל החיים, או כאשר לבעל חיים הניזוק לא נמצאו בעלים, הפיצוי יועבר לקרן למען בעלי החיים. הצעת החוק נוסחה בשיתוף הוועדה לזכויות בעלי חיים בלשכת עורכי הדין.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בשבט התשפ"ד (05.02.2024)